

0066381-10.2018.8.26.0050
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Juliana Guelfi
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 32ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FELIPE REBOUCAS VENANCIO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

FELIPE REBOUCAS VENANCIO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
32ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0066381-10.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0066381-10.2018.8.26.0050
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FELIPE REBOUCAS VENANCIO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

FELIPE REBOUCAS VENANCIO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de maio de 2018, por volta das 11h45, no interior da Ala de Progressão do Centro de Detenção Provisória Belém II, localizado na Avenida Condessa Elisabeth de Robiano, 90, Belém, nesta Cidade e

Comarca de São Paulo, guardava, para fins de entrega a terceiros (tráfico), 08 porções de cocaína (massa líquida: 32,1g), droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme narra a denúncia, na data dos fatos, agentes de segurança penitenciária realizavam vistoria nas dependências da Ala de Progressão do CDP Belém II, quando localizaram e apreenderam, em cima da cama do denunciado, 8 (oito) porções de cocaína, bem como um caderno contendo anotações indicativas do tráfico de drogas e um carregador de celular da marca Samsung. Ao inquirirem os presos que ocupavam aquele local, FELIPE se apresentou, afirmando ser o proprietário o material apreendido.

Adotado o rito comum, mais benéfico ao acusado, a denúncia foi recebida em 21 de julho de 2021 (fls. 114/115).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 129).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em 21 de fevereiro de 2022 (fls. 131/135).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal, o que foi seguido pela defesa.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal deve ser julgada improcedente.

A materialidade do crime imputado ao acusado na denúncia é comprovada pela instauração de inquérito policial por meio de portaria (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo comunicado de evento nº 218/2018 (fls. 11/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), pelo laudo exame químico-toxicológico definitivo, que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (fls. 17/19) e pelos demais laudos periciais (fls. 20/22 e 23/2).

A autoria, de outro modo, é inconclusiva.

Na Delegacia, o réu negou os fatos. Em juízo, o acusado FELIPE REBOUÇAS VENANCIO DE SOUZA manteve sua negativa. Disse que todos os detentos foram retirados da cela. Quando do encontro da droga, os demais detentos o ameaçaram para que ele confessasse que a droga lhe pertencia. Comunicou aos funcionários sobre a suposta ameaça. Explicou que dormia no chão dentro do alojamento. Retornou para fora da cela e depois foi conduzido à viatura.

A negativa do acusado não vem contrariada nos autos, persistindo dúvidas que o beneficiam.

Em juízo, a testemunha Alessandro Luiz Santos, agente de segurança penitenciário, contou que se recorda de que foi feita uma blitz na área e encontraram alguns invólucros sobre a cama que, segundo consta, era do réu. O réu que se identificou dizendo que aquela era a cama dele, porém não se recorda se ele confessou que a droga lhe pertencia. Sobre a cama havia cartas com o seu nome. A revista é feita com os presos fora do recinto. A droga estava entre o colchonete e a cama.

O agente de segurança Klebson Azevedo Dias de Paula disse que não se recordava sobre os fatos em razão do decurso do tempo. Às perguntas da defesa, disse que existiam beliches e, à época havia cerca de 300 detentos e tinha detentos que dormiam em colchonetes no chão. Havia acordo interno entre os detentos sobre quem dormiria no beliche ou no colchonete. Atende muitas ocorrências durante o mês e não se recorda sobre os fatos. Os detentos não acompanham a busca nas celas e depois, quando encontrado algo, a pessoa se identifica como sendo o dono do objeto. Não se

recorda se o réu dormia em cama ou colchonete.

Do que se apurou da instrução, a prova é bastante fraca a imputar ao réu o delito de tráfico. Os agentes penitenciários não se recordaram com propriedade da ocorrência.

Não se apurou ainda, ao certo, o local onde a droga foi apreendida, bem como não se sabe a quem pertencia a cama onde o entorpecente foi encontrado.

Pairam dúvidas acerca dos fatos, sobretudo diante da fragilidade que se observou nos depoimentos dos agentes penitenciários que afirmaram esquecimentos em razão do longo decurso do tempo transcorrido desde os fatos.

Como bem mencionou o membro do Ministério Público, não se pode carrear a condenação por gravíssimo crime ao acusado com base nas provas hoje aqui produzidas.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra FELIPE REBOUÇAS VENANCIO DE SOUZA, qualificado nos autos, e assim o faço para o fim de ABSOLVÊ-LO da imputação, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Taxa judiciária pelo réu, nos termos da legislação estadual vigente.

Nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, determino a incineração das drogas apreendidas.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

São Paulo, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA